
감 사 보 고 서

- 모범 · 적극행정 사례 발굴 -

2021. 12. 30.

순 서

I. 감사실시 개요	1
II. 감사 결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 감사결과 통보사항	4
[1] 적극행정을 통해 건설근로자 복지 증진에 기여	6
[2] 임시 상담창구 운영으로 민원접근 편의성 제고	17
[3] 지사 사무실 임대료 예산 절감 및 퇴직공제 이행의무 위반 사업장 과태료 부과업무 개선	20
[4] 타 기관 협조를 통한 민원서비스 개선	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 적극행정으로 고객편익 증진, 행정능률 향상 및 공공의 이익 등에 기여한 모범사례를 발굴하여 널리 알림으로써 적극적으로 일하는 조직문화를 조성하고 직원들의 사기를 진작하고자 함

※ 관련 근거 : 감사규정 제35조(표창건의)

2. 감사대상 및 중점

- 대상 부서 : 전 부서 및 지사·센터
- 대상 기간 : 2020. 1. 1. ~ 2021. 6. 30.
- 감사 중점
 - 조직의 가치 증진 및 경영개선 관점에서 기존 업무처리 방식과 구별되는 적극적인 노력이 있었는지
 - 적극행정 내용의 적정성 및 도출된 성과의 효율성·효과성 등
 - 적극행정과 관련하여 예상되는 부작용 또는 특혜 소지는 없는지

3. 감사기간 및 인력

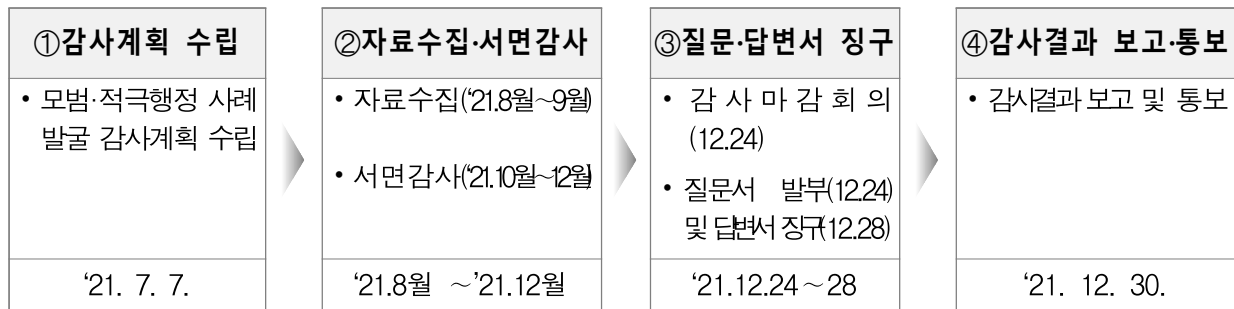
- 감사 기간 : 2021. 8월 ~ 2021. 12월
- 감사 인력 : 감사실장 등 3명

4. 감사실시 과정

- 자료수집 등을 통해 실지감사 점검대상을 선정 후 서면감사 실시
- 적극행정 동기, 적극행정 과정·절차, 일의 성과 등을 고려하여 포상 추천여부 결정
- 동일한 공적으로 이미 포상을 받았는지 등 제한사항을 확인하여 최종 모범사례 선정

5. 감사결과 처리

- 감사결과 주요 모범·적극행정 사례에 대하여 관련 본부장 및 지사장에게 설명 후 질문서를 발부하여 답변서를 징구하였고, 이후 상임감사 및 감사실의 내부 검토를 거쳐 감사결과 최종 확정



II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

□ 감사결과 총 4건의 모범사례 발굴

구 분	계	통보(모범 사례)
건 수 (인원)	4 (11)	4 (11)

□ 모범사례

(1) 적극행정을 통해 건설근로자 복지 증진에 기여

- 퇴직공제금 원천징수영수증 발급방법 개선으로 고객편의 증진과 예산 절감
 - 고객복지팀은 법무법인 법률자문, 감사실의 사전컨설팅 과정 등을 거쳐 퇴직공제금 원천징수영수증 발급방법을 건설근로자에게 우편으로 발송하는 방식에서 하나로서비스 시스템을 통한 전자발급 방식으로 개선함으로써
 - 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금 수령 후 3~61일 지나 원천징수영수증을 우편으로 받던 것을 퇴직공제금 수령 당일 문자로 원천징수영수증을 확인할 수 있게 됨에 따라 원천징수영수증 발급 소요 기간을 최대 2개월 정도 줄여 민원 편의를 증진시켰고
 - 공제회의 우편발송 예산을 매년 2억원~2억7천만원 상당 절감
- 타 기관 협업을 통한 장학사업 추진으로 고객편의 증진에 기여
 - 고객복지팀은 ▽▽재단과 협력하여 ‘건설근로자 대학생 자녀 장학금 지원사업’을 추진하면서 공제회가 직접 장학금 신청자로부터 건강보험료 납부확인서 등을 제출 받아 대상자를 선발하는 방식에서 ▽▽재단이 공제회의 선정기준에 따라 장학생을 선발·관리하는 방식으로 업무를 개선함으로써
 - 장학금 신청서류 간소화(7종→2종) 등으로 고객 편의를 제고시켰고 고객복지팀·지사·센터의 행정 부담을 줄였으며
 - ▽▽재단의 홍보채널을 활용함으로써 장학금 신청률을 3배 이상 제고

○ 긴급 수해복구 지원으로 건설근로자 생활안정에 기여

- 고객복지팀은 설문조사, ☆☆☆부의 통계 및 정책 결정 기준을 활용한 사업 타당성 등을 거쳐 2020년 6월 집중호우로 수해를 입은 건설근로자 지원을 위한 ‘건설근로자 수해복구 지원 계획’을 시의 적절하게 수립하고 지원사업에 대한 홍보, 관계기관 협조 등을 통해 신속하고 정확하게 긴급 수해복구 지원금(86명, 각 100만원)을 지급하였으며
- 수해복구 지원금 지급 이후 61개 지자체에 공문을 보내 부정수급 발생 여부를 확인하는 등 적극적인 행정을 통해 건설근로자의 생활안정에 기여

(2) 임시 상담창구 운영으로 민원접근 편의성 제고

- 광주지사 I 과장은 2019.11.26. 개정된 「건설근로자법」 시행으로 2020. 5. 27.부터 퇴직공제금 청구가 급격히 증가할 것을 인지하고 이에 적극적으로 대응하기 위해 <<시와 협업을 통해 <<시 청사 1층 종합민원실 내에 퇴직공제금 임시 상담부스를 운영함으로써
- 임시 상담창구 운영으로 광주지사에서 2021년에 수급요건 완화 대상 건설근로자 1,524명에게 지급한 723백만원의 퇴직공제금 중 상당 부분을 분담 처리하는 등 건설근로자의 민원 접근 편의성을 높였을 뿐만 아니라, 광주지사에 일시에 몰릴 수 있는 건설근로자 민원 수요를 분산시킴으로써 광주지사의 업무효율성 제고

(3) 지사 사무실 임대료 예산 절감 및 퇴직공제 이행의무 위반사업장 과태료 부과업무 개선

- 대구지사 J 과장은 2021년 1월 지사 사무실 이전을 추진하면서 줄자를 활용한 실측을 통해 대구지사 기존 사무실의 실제 면적이 계약 면적 보다 11.73평 적다는 사실을 발견하고 2018년 3월부터 2021년 2월까지 과다하게 지급된 임대료 등 40,390,112원을 환수시킴으로써 지사 건물 임대료 예산을 절감하였고
- 또한, 퇴직공제금을 건설근로자공제회에 납부하지 않은 건설사업주로 하여금 납부이행율을 높이기 위해서는 ♠♠부의 권위가 큰 도움이 된다는 사실을 인지하고 건설근로자공제회 지사·센터가 과태료 부과요청 대상 사업장 리스트를 본사 ♣♣팀에 제출하기 전에 이를 각 지방고용노동

관서에 사전 송부하고, 지방고용노동관서 근로감독관으로 하여금 건설사업주에게 미납된 퇴직공제금을 납부하도록 전화로 독려하는 절차를 만듦으로써 2021년 대구지사의 과태료 대상 사업장 수가 전년 대비 40% 감소하는 성과를 달성

(4) 타 기관 협조를 통한 민원서비스 제고

- 대구지사 M 사원은 피공제자의 사망으로 인해 퇴직공제금을 신청할 수 있는 자격이 생긴 유족(15명)이 대구지사에 청구한 퇴직공제금 지급 신청 건을 2021년 3월에 처리하면서, 2019.11.26. 개정된 「건설근로자법」 제23조의2(관계기관에 대한 협조요청)의 규정을 면밀히 살피고 퇴직공제금을 청구하는 민원인의 입장에서 관련 지자체와 직접 접촉하여 퇴직공제금 지급에 필요한 서류를 일괄 제출 받음으로써 복잡한 민원이 단기간에 완결되도록 도왔다. 이 같은 적극행정으로 업무효율성과 고객편의성이 높아졌으며 다른 지사·센터의 모범이 됨

2. 감사결과 통보사항 : 별첨

통 보(모범사례)

제 목 : 적극행정을 통해 건설근로자 복지 증진에 기여

소 속 : 건설근로자공제회 고객복지팀

모범대상자 : 건설근로자공제회 고객복지팀

모범내용

1. 퇴직공제금 원천징수영수증 발급방법 개선으로 고객편익 증진과 예산 절감에 기여

건설근로자공제회 고객사업본부 고객복지팀(이하 '고객복지팀') 팀장과 부서원들은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 제14조의 규정에 따라 건설근로자나 그 유족에게 퇴직공제금을 지급하는 업무를 하고 있다.

건설근로자나 그 유족이 건설근로자공제회에 퇴직공제금을 지급해달라고 청구하면, 건설근로자공제회 지사·센터(이하 '지사·센터')는 이를 접수하고, 지사·센터는 퇴직공제금 지급청구서 등 서류 검토 후 건설근로자나 그 유족에게 퇴직공제금을 지급하고 있다. 그리고 지사·센터는 「소득세법」 제146조 제3항 및 '퇴직공제금 지급업무 처리요령(2020.12.23.개정)'에 따라 퇴직공제금 지급일의 다음 달 말일까지 퇴직소득 원천징수영수증(이하 '원천징수영수증')을 퇴직공제금을 지급받는 자에게 우체국의 e-그린우편 서비스¹⁾를 통해 우편 발송하는 방식으로 발급해주고 있었다.

그런데 2019년 11월 26일 「건설근로자법」 개정('20.5.27.시행)으로 퇴직공제금을 지급받을 수 있는 대상자가 확대²⁾되면서 퇴직공제금 지급 건수³⁾가 급격하게 증가하였고, 이로 인해 원천징수영수증 발급 건수도 증가함에 따라 2020년도에 원천징수영수증 발송비용은 1.85억 원에 이르렀고, 2021년에도 2.7억 원⁴⁾이상

1) 건설근로자공제회가 우체국에 이메일로 우편 발송할 내용을 전달하면 우체국이 우편물을 출력 및 건설근로자들에게 배달해주는 우편서비스

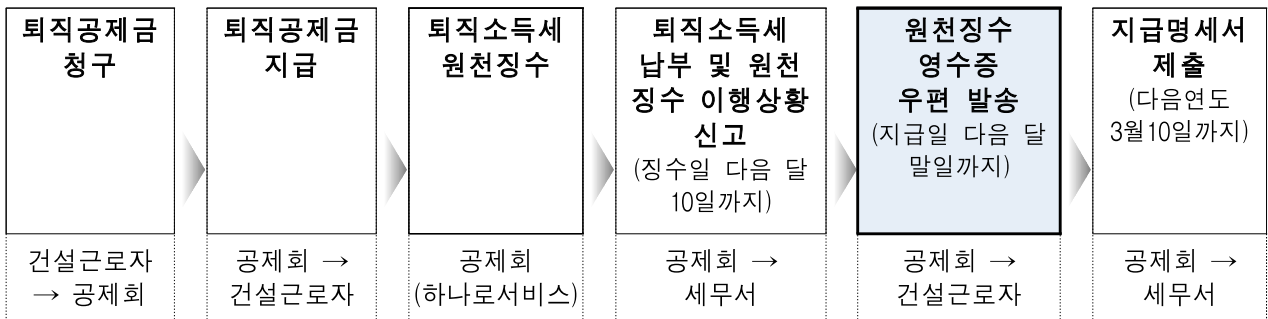
2) (기존) 퇴직공제금 적립일수 252일 이상인 자만 지급 → (개정) 기존 + 퇴직공제금 적립일수 252일 미만으로 65세 이상이거나 사망한 경우도 지급 가능

3) 지급건수 : ('18년) 123,884건 ('19년) 204,392건 ('20년) 503,417건 ('21.9월) 363,840건

소요될 것으로 예상되는 상황이었다.

또한, 원천징수영수증 발급 업무는 자동화되어 있지 않아 지사·센터의 업무 담당자는 건설근로자 하나로서비스⁵⁾(이하 ‘하나로서비스’)에서 퇴직공제금 지급정보를 추출한 후 엑셀파일을 이용하여 수기 방식으로 처리하고 있었다. 그리고 원천징수영수증을 월 1회 일괄 우편으로 발송하다보니 매월 초에 퇴직공제금을 지급받은 건설근로자의 경우에는 건설근로자공제회로부터 원천징수영수증을 발급받기까지 최대 2개월까지 기다려야 하는 문제점이 있었다. 더구나 퇴직공제금 수령자가 원천징수영수증의 추가 발급을 희망할 경우 지사·센터에 다시 방문하거나 우편 재발송을 요청해야하는 불편함이 있었다.

[그림1] 퇴직소득세 원천징수⁶⁾ 관련 업무 처리절차



※ 출처 : 2020년 원천세 신고안내(○○○청, '20.6월) 자료 재구성

이에 고객복지팀장과 부서원들은 원천징수영수증 발급 업무처리방식의 비효율과 우편 발송에 따른 예산부담 문제를 해소하기 위해 2021년 2월경 (날짜미상) 팀장과 부서원들이 모여 의견을 교환하던 중 문자나 모바일 전자 고지⁷⁾ 등으로 원천징수영수증을 발급하는 방법이 효율적일 것 같다는 의견을 냈다.

이후 위 부서는 그 가능성을 검토하는 과정에서 관계 법령인 「소득세법」 제146조제3항과 같은 법 시행규칙 제100조(일반서식)에 따른 별지 제24호(2) 등에 따르면 원천징수영수증 발급대상, 발급시기, 기재사항, 서식 등은 명시

4) 2021년도 공제회 사업계획에 반영되어 있는 원천징수영수증 발송 예산 기준임

5) 퇴직공제금, 대부금, 복지서비스 신청·지급 등 업무 전반의 처리를 위한 공제회 정보시스템

6) 원천징수란 소득자가 자신의 세금을 직접 납부하지 않고, 원천징수 대상소득을 지급하는 원천 징수 의무자가 소득자로부터 세금일 미리 징수하여 국가에 납부하는 제도를 말함

7) 4차산업 블록체인 신기술을 적용하여 발송기관과 공인전자문서중계자의 연계정보(CI) 매칭을 통해 발송대상의 휴대폰번호를 모르더라도 모바일 전자고지를 할 수 있는 서비스

되어 있으나 발급방법(수단)에 대해서는 규정하고 있지 않다는 점을 확인하였다. 그래서 위 부서는 2021년 3월 5일 법무법인 □□에 원천징수영수증의 구체적인 교부방법에 대해 법률자문을 의뢰하였다. 그리고 법무법인 □□으로부터 원천징수영수증을 교부하기 위해 반드시 우편에 의하지 않아도 되며 모바일 전자고지나 문자 등 어떠한 방법을 사용하더라도 관련 법령의 위반 문제는 발생하지 않을 것으로 판단된다는 의견서를 받았다.

위 부서는 법무법인 □□의 검토 의견서를 근거로 2021년 3월 17일 감사실에 원천징수영수증 발급방법 개선방안에 대한 사전컨설팅을 의뢰하였다. 이에 대해 감사실은 첫째, 관계법령에 원천징수영수증 발급방법(수단)에 대한 명확한 규정이 없다는 점, 둘째, 퇴직소득을 지급하고 있는 타 기관들의 원천징수영수증 발급방법이 다양한 점, 셋째, 우편발송 외의 방식으로 원천징수영수증 직접 교부의 목적을 달성할 수 있는 점 등을 고려했을 때 모바일 전자고지 또는 이메일, 문자 등 발급방법을 다양화할 필요가 있다는 사전컨설팅 의견을 같은 해 2021년 3월 29일 고객복지팀에 통보해 주었다.

이에 따라 위 부서는 원천징수영수증 발급방법 개편을 위해 필요한 하나로서비스 기능 개발사항을 검토하였고, 그 과정에서 하나로서비스 웹사이트에서 퇴직공제금 수령자가 본인인증을 거치면 언제든지 원천징수내역을 조회하거나 원천징수영수증을 발급받을 수 있는 기능이 필요하다는 것을 인지하고, 모바일 앱이나 모바일 웹⁸⁾에서도 간단한 본인인증을 거쳐 원천징수내역을 조회할 수 있는 기능을 구현하기로 결정하였다.

[그림2] 하나로서비스 웹 사이트를 통한 원천징수영수증 발급 화면



※ 출처 : 원천징수영수증 전자발급시스템 사용자 매뉴얼((주)○○, '21.5월)

8) 모바일 웹의 경우 앱(어플리케이션) 설치 없이 개인별 부여되는 조회링크로 접속하여 생년월일을 입력하면 원천징수내역을 조회할 수 있도록 열람기능을 제공

위 부서는 2021년 3월 17일 건설근로자공제회 이사장의 결재를 받아 ‘원천징수영수증 전자발급시스템 구축 및 예산 절감 방안’을 수립하였다. 그리고 하나로서비스 기능 개발에 필요한 예산(10백만원)을 통신비(우편발송비)에서 전용하고, 전산개발업체인 (주)○○를 통해 2021년 3월 22일부터 같은 해 5월 3일까지 원천징수영수증 전자발급시스템을 구축하였다. 이후 위 부서는 테스트를 거쳐 2021년 5월 20일 서비스를 신속하게 개시하였고, 지사·센터로 하여금 퇴직공제금을 지급한 이후 퇴직공제금 수령자에게 지급결과 안내 문자를 발송할 때 위 새롭게 구축한 전자발급시스템을 통해 원천징수영수증 조회 화면으로 연결해주는 인터넷 주소(URL)를 문자에 포함시켜 발송하게 하였다.

그 결과 과거에는 건설근로자가 퇴직공제금 수령일로부터 최소 3일~최대 61일⁹⁾이 지나 원천징수영수증을 우편으로 받을 수 있었던 것을 이번 조치로 인해 건설근로자는 퇴직공제금 수령 당일 바로 문자 등으로 원천징수영수증을 확인할 수 있게 되는 등 원천징수영수증 발급에 소요되는 기간을 최대 2개월 정도 단축하게 되었고, 그동안 지사별로 우편 발송시점이 제각각이었던 원천징수영수증 발송일자도 일원화시켜 행정의 예측가능성을 높일 수 있게 되었다. 또한, 퇴직공제금 수령자가 희망할 경우 언제든지 하나로서비스를 통해 원천징수영수증을 다시 발급받을 수 있어 민원 편의도 증진되었다.

더불어 원천징수영수증 발급업무 자동화로 인해 지사·센터의 업무 프로세스도 효율적으로 개선되었으며, 전자발급서비스를 개시한 2021년 5월 20일부터 원천징수영수증 발급에 별도 예산이 소요되지 않아¹⁰⁾ 2021년에는 약 2억 원의 우편 발송비를 절감¹¹⁾하였고, 향후에도 연간 2.7억 원¹²⁾ 상당의 예산을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

9) 2020년도 퇴직공제금 지급자에 대해 지사별 원천징수영수증 발급 관련 결재 일자를 분석한 결과로 대부분 매월 마지막 주에 지사장 결재를 받아 원천징수영수증을 발송하고 있었음

10) 청구인의 전화번호가 없거나 청구인이 원천징수영수증 우편 수령을 희망하는 경우에는 별도로 우편 발송하고 있음

11) 2021년 원천징수영수증 발급 예산 2.7억원 중 7천만원은 원천징수영수증 전자발급 시스템이 구축되기 전 원천징수영수증 우편발송 비용으로 집행됨

12) 2021년 공제회 사업계획에 반영되어 있는 원천징수영수증 발송 예산으로 산정

2. 타 기관 협업을 통한 장학사업 추진으로 고객편익 증진에 기여

고객복지팀은 「건설근로자법」 제9조의2 및 ‘건설근로자 복지사업 운영 지침(‘20.2.17.개정)’에 따라 단체보험 가입, 건강검진 지원, 결혼·출산 지원금 지급, 대학생자녀 장학금 지원, 고등학생자녀 인터넷 수강권 지원 등 건설근로자에 대한 다양한 복지증진사업을 실시하고 있다.

그 중 건설근로자 대학생 자녀 장학금 지원사업(이하 ‘장학금 사업’)은 경제적으로 어려운 건설근로자 자녀들의 대학교 등록금 부담을 덜어 주기위해 2014년부터 운영하고 있는 사업으로 고객복지팀은 매년 장학금 지원계획을 수립하여 건설근로자공제회 지사·센터를 통해 장학금 신청을 받고 있다. 그리고 저소득 건설근로자 가정을 지원하기 위해 장학금 지원대상자 선정 기준을 건강보험료 납부액으로 정하고, 장학금 신청자로부터 건설근로자 부모의 건강보험 자격득실 확인서와 건강보험료 납부확인서를 제출받아 건강보험료 납부금액이 적은 순으로 대상자를 선정하여 1인당 1백만 원~2백만 원을 지원하였다.

[표1] 연도별 대학생자녀 장학금 지원현황

(단위 : 명, 백만 원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
인 원	2,370	30	60	160	220	300	600	1,000
금 액	2,460	60	120	160	220	300	600	1,000

※ △△은행 기탁금에 의한 장학금 및 ◇◇재단에서 지원하는 장학금 실적 제외

그런데 건설현장을 수시로 이동하는 건설근로자의 직업 특성으로 인해 근로자별로 건강보험료를 납부하는 근무처가 여러 곳이고, 이에 따라 건설근로자는 자녀의 장학금을 신청하기 위해 지사·센터에 제출해야 서류가 많아져 시간과 비용이 소요되고 번거롭기까지한 문제가 있었다. 또한 지사·센터는 장학금 신청자로부터 제출받은 건강보험료 납부확인서상의 납부액만으로 건설근로자의 소득수준을 측정하는데 한계가 있었다.

한편 고객복지팀은 2019년 3월경(날짜미상) 팀 내부회의를 통해 2017년 3월 17일 건설근로자공제회와 업무협약을 체결한 ∇∇재단과 함께 건설근로자를 지원할 수 있는 신규 복지사업을 발굴하기로 결정하였다. 이후 ∇∇재단이 수행하고 있는 사업들을 조사하면서 푸른등대 기부장학사업¹³⁾을 알게 되었고

▽▽재단의 기부장학사업을 통해 건설근로자공제회 장학금을 지원하는 방안에 대해 실현 가능성 등을 검토하게 되었다. 또한 건설근로자공제회가 건설근로자의 대학생 자녀에게 장학금을 지급하기 위해 필요한 건설근로자 부모의 소득·재산정보, 대학생 자녀의 학업 성적을 포함한 학사정보 등에 관한 정보에 대해 위 ▽▽재단이 「▽▽재단 설립 등에 관한 법률」 제50조의2에 따라 ◎◎청, ㉡㉡부, ㉡㉡공단 등 관계기관에 직접 요청할 수 있는 법적 근거를 가지고 있다는 사실을 알게 되었다.

이에 따라 위 부서는 ▽▽재단의 정보와 자원 등을 활용하면 건설근로자공제회 장학금을 효율적이고 효과적으로 지원할 수 있을 것이라 판단하였다. 그래서 2019년 4월부터 같은 해 12월(날짜미상)까지 총 5~6차례 위 ▽▽재단과 업무 협의를 한 후 2019년 12월 11일 건설근로자공제회 이사장의 결재를 받아 ‘장학금 지급업무 개선 계획’을 수립하였다. 그리고 2020년 1월 10일에는 2020년도 장학금 예산 6억 원을 위 ▽▽재단에 기탁하여 건설근로자 대학생 자녀를 대상으로 한 ‘푸른등대 건설근로자공제회 기부장학사업’을 시작하였다.

[사진3] 푸른등대 기부장학금 기탁식 사진



그 결과 과거에는 건설근로자의 소득정보와 건설근로자 자녀의 학사정보 등을 확인하기 위해 건설근로자공제회가 장학금 신청자로부터 성적증명서, 재학증명서, 건설근로자 부모의 건강보험 자격득실 확인서와 건강보험료 납부확인서 등을 일일이 제출받았던 것을 위 기부장학사업을 통해 위 ▽▽

13) ▽▽재단은 2010년부터 기부자가 지원하고자 하는 대상자 선정기준에 따라 장학생을 선발하여 장학금을 지원하는 기부장학사업을 실시 중(‘20년말 누적 지원 : 13,422건, 23,793백만원)

재단에서 관계 기관으로부터 직접 관련 정보를 제공받아 심사를 진행함에 따라 건설근로자가 장학금 신청 시 제출해야하는 서류가 7종에서 2종¹⁴⁾으로 적어져 민원 편의가 증진되었다. 더구나 위 ▽▽재단이 장학금 신청 접수 및 심사, 장학생 선정 결과 통보 등 전반적인 운영 업무를 수행함에 따라 상대적으로 건설근로자공제회 고객센터팀과 지사·센터의 행정 부담도 적어졌다.

한편, 건설근로자공제회는 장학금 사업에 대해 홍보할 때 장학금의 실제 수혜자인 건설근로자의 자녀에 대한 정보가 없다보니 개인정보 이용에 동의한 건설근로자에 한정하여 관련 사업을 홍보해야 하는 한계가 있었다. 그런데 위 ▽▽재단의 기부장학사업을 통해 대학생들과 접촉 빈도가 높은 위 ▽▽재단의 홍보채널¹⁵⁾을 활용하여 홍보할 수 있게 됨에 따라 장학금 신청률¹⁶⁾이 건설근로자공제회가 자체적으로 장학금 사업을 진행할 때보다 3배 이상 증가하는 등 사업효과가 제고되었다. 이와 같이 높아진 장학금 신청 수요 등을 고려하여 건설근로자공제회 고객센터팀은 장학금 추가 지원을 위해 2020년 6월 22일 ‘2020년 건설근로자 복지사업 기본계획 변경안’에 대해 이사장의 결재를 받아 장학금 예산 4억 원을 추가로 확보하였고, 2020년 10월 30일 건설근로자 대학생 자녀 400명에게 장학금을 지원하여 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪는 건설근로자의 생활안정에 기여할 수 있었다.

3. 긴급 수해복구 지원으로 건설근로자 생활안정에 기여

2020년 2월부터 코로나19가 전국으로 확산되면서 국내 경제여건이 악화되고 있는 와중에 2020년 6월 시작된 여름 장마기간¹⁷⁾이 예년보다 길어져 집중호우로 인한 가옥침수, 하천범람 등으로 피해지역이 급증하게 되었고, 이에 대해 ☆☆부가 2020년 8월 중 38개 시·군·구를 특별재난지역으로 지정하는 등 수해(水害)가 심각한 상황이었다.

14) (기존) 장학금 지급 신청서, 가족관계증명서, 재학증명서, 성적증명서, 부부의 건강보험료 납부확인서, 부부의 건강보험 자격득실 확인서, 개인정보수집 및 이용 동의서 → (개선) 퇴직공제금 적립내역서, 가족관계증명서

15) ▽▽재단 홈페이지(일 평균 10만명 방문) 및 웹진, 공식 SNS(구독자 118만 명)(2020년 기준)

16) 신청률 = 장학금 신청인원 / 장학금 수혜인원, (‘19년) 2.05→(‘20년) 5.56→(‘21년1학기) 6.96

17) 2020년 여름장마는 1973년 이후 최장 장마기간(54일)으로 기록됐고 전국 누적강수량도 1973년 관련 통계 작성 이래 2위로 많은 강수량(920mm)을 기록했음(※여름철 평균 강수량 : 570mm)

[사진1] 집중호우 특별재난지역 주요 피해 현황



수해의 심각성을 인지한 건설근로자공제회 이사장(이하 ‘이사장’)은 수해를 입은 건설근로자를 지원할 수 있는 방안에 대해 검토할 것을 고객사업본부장에게 2020년 8월 10일 지시하였고 고객사업본부장은 같은 날 고객복지팀 직원들과 함께 건설근로자를 위한 수해복구 지원방안에 대해 회의를 하였다.

고객복지팀은 건설근로자의 수해 규모를 최대한 정확하게 파악할 필요가 있다고 판단하였고 이를 위해 설문조사를 하였다. 그래서 2020년 8월 12일부터 같은 해 8월 14일까지 건설근로자공제회 복지사업에 신청자격¹⁸⁾이 있으면서 개인정보 이용에 동의한 10만명을 대상으로 모바일 설문조사를 실시하였다. 그리고 같은 해 8월 14일부터 8월 17일까지 건설근로자공제회 복지사업에 신청 자격이 없는 퇴직공제금 적립일수 252일 미만자 중에서 개인정보 이용에 동의한 5만명을 대상으로 2차 설문조사를 실시하였다.

그 결과 수해를 있었다고 응답한 사람은 총 3,409명(31.4%)로 확인되었고 그 중 당사자가 본인인 경우가 55.6% 였으며, 수해대상은 주택 42.6%, 농경지·가축 23.8%, 사망·부상 등 17.8%, 자동차·선박 15.8% 순으로 나타났다.

이와 같이 건설근로자를 위한 수해복구 지원사업의 필요성이 확인됨에 따라 고객복지팀은 설문조사 결과 수해 비율이 가장 높고 의식주(衣食住) 중에서도 건설근로자가 일상생활로 복귀하는데 중요한 요소가 주택이라고 판단하여 지원대상을 건설근로자 본인이 실거주하는 주택이 수해를

18) 건설근로자 복지사업 운영지침 제5조에 따라 복지사업 신청자격을 퇴직공제 총 적립일수 252일 이상이고 직전년도 적립일수가 100일 이상인 자로 규정하고 있음

입은 자로 결정하였다. 그리고 ☆☆부의 주택피해 현황 통계¹⁹⁾와 건설근로자 공제회의 가용예산 등을 고려하여 총 100명의 건설근로자를 지원하기로 하였다. 또한, 당초 건설근로자공제회의 2021년 사업예산 계획에 없던 신규 사업인 만큼 사업의 타당성 및 적절한 지원방식 등을 결정하기 위해 효과성, 대응성, 능률성 등 6가지 정책결정기준²⁰⁾에 따라 내용을 검토하였고, 그 결과 가용예산, 적시성 및 적합성 측면 등을 고려하여 현금을 무상지원²¹⁾하는 방안이 가장 적정하다는 결론을 도출하였다.

한편, 수해복구 지원의 특성상 신속한 지원이 필요한데 수해복구 지원을 신청한 건설근로자의 실제 수해 발생여부를 확인하기 위해 현장 실사 등으로 지원금 지급을 결정하는 기간이 길어지면 적기에 수해가 복구되기 어려울 수 있어 지원의 시급성과 정확성이 상충되는 문제가 있었다. 그래서 위 부서는 지방자치단체 등에서 시행하는 자연재해 지원제도를 조사하는 과정에서 「자연재해대책법」 제74조에 의해 시장, 군수, 구청장은 자연재해로부터 발생한 피해에 대하여 ‘피해사실확인서’를 발급할 수 있다는 사실을 알게 되었고, 각 지방자치단체 등에서 현장 실사를 거쳐 피해사실확인서를 발급하고 있다는 것을 확인하였다. 그래서 건설근로자들이 건설근로자공제회에 수해복구지원금을 신청할 때 수해를 확인할 수 있는 증명서류로서 ‘피해사실확인서’를 제출토록 함으로써 지원금 심사의 타당도를 높이기로 했다.

이에 따라 위 부서는 건설근로자 수해복구 지원에 필요한 예산을 확보하기 위해 코로나19로 인해 불용이 예상되는 예산 현황을 확인한 다음 총 5개 부서의 협조를 받아 예산 전용계획을 마련하였다. 그리고 2020년 8월 26일 이사장의 결재를 받아 ‘건설근로자 수해복구 지원 추진계획’을 수립하여 해당 사업을 시행하였다. 위 부서는 신규 사업 홍보를 위해 시행 당일 바로 리플릿을 제작하여 건설근로자공제회 지사·센터에 발송하였고, 2020년 8월 27일 ○○시, ■■■도 등 17개 지자체에 건설근로자공제회 수해복구 지원사업 안내문을 발송하였으며 2020년 8월 31일 언론사에 해당사업 홍보를 위한 보도자료를 배포하였다. 그리고 2020년 9월 4일 ◆◆시 등 74개 특별재난

19) 2020. 8. 24. 기준 ☆☆부의 피해현황 통계상 주택피해 건수는 8,985건으로 확인

20) 효과성, 능률성, 충족성, 형평성, 대응성, 적합성

21) 주택침수 시 지자체의 지원금 수준을 고려하여 피해규모와 상관없이 1인당 100만원 정액 지원

지역에도 공문을 보내 안내하는 등 수해를 입은 건설근로자가 지원금을 적기에 신청할 수 있도록 적극적으로 홍보하였다.

그 결과, 2020년 8월 31일부터 같은 해 11월 30일까지 건설근로자 총 86명에게 긴급 수해복구 지원금을 100만원씩 지급하여 수해를 입은 건설근로자의 생활안정에 기여할 수 있었다. 특히 당초 계획에 따르면 위 부서는 지원금을 신청일로부터 7일 이내 지급하는 것을 목표로 설정하였는데, 지사·센터는 수해복구 지원의 긴급성을 고려하여 신청일로부터 평균 1.5일 내에 지원금을 지급함으로써 건설근로자로 하여금 일상생활로 빠르게 복귀할 수 있도록 도울 수 있었다. 한편, 위 부서는 긴급하게 추진된 신규 사업의 특성으로 인해 부정수급의 가능성이 있을 수 있다고 판단하여 해당 지자체에 수해사실 여부를 재확인하기로 결정하였다. 그리하여 위 부서는 수해복구 지원금을 지급한 이후 2020년 12월 15일 피해사실확인서를 발급해 준 61개 지자체를 대상으로 피해사실확인서 진위 여부에 대해 확인 요청하는 문서를 발송하였고, 그 중 회신 받은 59건 모두 이상이 없는 것으로 확인하여 당초 사업의 취지에 맞게 지원금을 지급한 사실도 확인하였다.

이와 같이 위 부서는 외부환경의 변화를 고려하여 시의 적절하게 신규 복지사업을 기획하면서 수요 조사 등을 통해 사업의 타당성을 검토하였고, 서류심사 간소화로 업무효율성을 높이는 동시에 신속한 수해복구 지원을 위해 지원금을 먼저 지급한 이후 지자체와 업무 협조를 통해 부정수급 발생 가능성을 사후 점검하는 등 수해복구 지원의 시급성과 정확성을 모두 충족하면서 사업을 적극적으로 수행하였다.

조치할 사항

고객복지팀장과 그 부서원들은 건설근로자공제회의 가치를 높이기 위해 적극적으로 의견을 개진하고 퇴직공제금 원천징수영수증 발급방법 개선, 타 기관 협업을 통한 장학사업 추진 등을 실천함으로써 건설근로자 복지증진에 기여하였을 뿐만 아니라 예산절감, 지사·센터의 업무부담 경감에 기여하였습니다. 또한, 2020년 긴급 수해복구 지원계획을 수립하고 수해를 당한 건설근로자에게 신속하게 지원금을 지급하여 건설근로자의 생활안정과

복지증진에 기여한 공적이 있습니다. 그러므로 건설근로자공제회 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 위 부서 및 부서원들에 대해서는 표창 등을 하여 사기를 높여주시기 바랍니다. [통보(모범사례)]

< 공적 관련자 >

1. 퇴직공제금 원천징수영수증 발급방법 개선 관련

- 現 혁신기획팀장 A (前 고객복지팀장)
- 現 창원센터 대리 B (前 고객복지팀)
- 現 고객복지팀 주임 C

2. 타 기관 협업을 통한 장학사업 추진 관련

- 現 고객사업본부 본부장 D (前 고객복지팀장)
- 現 기능등급관리팀 차장 E (前 고객복지팀)
- 現 건설근로자공제회 대리 F (前 고객복지팀)

3. 긴급 수해복구 지원 관련

- 現 고객사업본부 본부장 D (前 고객복지팀장)
- 現 의정부센터 과장 G (前 고객복지팀)
- 現 전주센터 주임 H (前 고객복지팀)

통 보(모범사례)

제 목 : 임시 상담창구 운영으로 민원접근 편의성 제고

소 속 : 건설근로자공제회 광주지사

모범대상자 : 과장 I

모범내용

건설근로자공제회 광주지사(이하 '광주지사') I 과장은 2020년 1월 1일부터 2021년 9월말 현재까지 광주지사의 주요 업무계획 수립, 대외기관 업무협력 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 제10조의 규정에 따라 광주·전남 지역에서 발주되는 건설근로자 퇴직공제제도 적용공사를 수행하는 건설사업주에 대한 교육 및 이행실태 점검 업무를 담당하고 있다.

위 사람은 2019년 11월 26일 개정된 건설근로자법에 따라 2020년 5월 27일부터 퇴직공제금 수급요건 완화²²⁾가 시행되면 퇴직공제금의 수혜 대상이 많이 늘어나 지사·센터를 방문하는 건설근로자들이 급격하게 증가할 것을 인지하고 있었다. 그래서 65세 이상 고령의 건설근로자들이 광주지사 사무실 외에 더 쉽게 접근할 수 있는 장소에서 광주지사의 임시 상담창구를 운영하면 민원처리 효율성이 높아질 수 있다는 것을 생각해내고 2020년 3월 중순경(날짜미상) 광주지사장에게 임시 상담창구 운영을 건의하였으며, 광주지사장은 위 건의를 수용하여 I 과장에게 정책 수립을 지시하였다.

I 과장은 먼저 퇴직공제금 임시 상담창구에 찾아올 민원인의 수를 추산하기 위해 건설근로자공제회 퇴직공제업무 전산프로그램을 활용하여 통계 자료를 추출하고 분석하였다. 그 결과, 광주·전남지역에 거주하는 건설근로자는 2019년말 기준 159,542명이고, 퇴직공제금 수급요건 완화 대상인 만65세 이상 이면서 퇴직공제금 적립액이 있는 사람은 73,162명이며, 그 중에서 <<시에

22) 건설근로자법 개정 전에는 공제부금 적립일수가 252일 이상인 경우만 퇴직공제금을 청구할 수 있었으나, 개정 후에는 공제부금 적립일수가 252일 미만이라도 65세 이상 또는 사망한 경우 퇴직공제금을 청구할 수 있음

주소를 둔 사람은 21,549명²³⁾인 것을 확인했다. 그래서 ◁◁시에 주소를 둔 21,549명을 사업 대상으로 특정하고 이들을 대상으로 임시 상담창구를 운영하는 방안에 대해 정책 개발을 시작하였다.

위 사람은 고령의 건설근로자가 쉽게 접근할 수 있는 장소를 다각적으로 물색하던 중 다양한 생활 민원으로 시청 청사를 방문하는 사람이 많다는 점에 착안하여 ◁◁시 종합민원실을 적합한 후보지로 판단하였다. 그래서 2020년 3월 15일부터 같은 해 3월 19일까지 임시 상담창구 설치 및 운영 방안 초안을 마련하고 ◁◁시 건설행정과와 업무협의를 진행했다.

그리고 같은 해 3월 24일 ◁◁시장 면담, 2020년 4월 8일 건설교통국장 및 건설행정과장 면담 등 총 6회에 걸친 업무협의를 성공적으로 마치고 2020년 5월 21일 ‘◁◁시 민원실 임시 상담부스 운영계획’을 수립한 후 광주 지사장의 결재를 받아 이를 시행하였다. 같은 해 5월 22일 광주지사는 ◁◁시 건설행정과에 임시 상담부스 운영관련 협조 공문을 보내 임시 상담부스를 설치토록 요청하였으며, 2020년 6월 1일부터 같은 해 12월 31일까지 퇴직 공제금 임시 상담부스를 ◁◁시 청사 1층 종합민원실에 설치 및 운영할 수 있었다.

또한 위 사람은 퇴직공제금 임시 상담부스를 내실있게 운영하기 위해 ◁◁시에 건설근로자공제회 광주지사 업무를 현장에서 지원할 인력을 배치해줄 수 있는 지 의견을 물었다. 이에 대해 ◁◁시는 2020년 6월 1일부터 7월 3일까지 약 한 달간과 12월 한 달간은 자원봉사자 2명을 2교대 형태로 건설근로자공제회 광주지사가 운영하는 임시 상담부스에 지원해주고, 2020년 7월 6일부터 11월 30일까지 약 5개월간은 공공근로 1명을 전일제 근무 형태로 지원해주기로 하였다. 그래서 건설근로자공제회 광주지사는 ◁◁시 청사 내에서 임시 상담부스를 운영한 약 7개월 동안 자원봉사자에 대한 출장비 명목의 예산 1,410천원 말고는 별도의 인건비와 장소 임차료, 사무 집기 대여료 등 예산을 들이지 않고서도 광주지사 직원 1명만을 배치하여 임시 상담부스를 설치·운영할 수 있었다.

더 나아가 위 사람은 2020년 5월 21일에서 같은 해 5월 26일까지 사이에 ◁◁시 건설행정과와 2019년 11월 26일 개정된 「건설근로자법」의 내용을

23) 2019년말기준 ◁◁시에 주소를 둔 65세 이상자 21,549명의 퇴직공제금 적립액은 4,936백만 원이며, 1인당 평균 적립액은 약 23만원 임

◁◁시민들에게 홍보하는 방안에 대해 추가로 협의하였다. 그래서 시청 홍보채널인 시청 옥외 전광판 3개소, ▷▷ 시내버스 정보 단말기(BIT) 775개소, 시청 승강기 내 모니터 등 ▷◁시의 다양한 홍보 채널과 ◆◆일보, ■■일보 등 지면 언론매체 4개소, ○○일보, ○●일보 등 인터넷 언론매체 18개소를 통해 홍보자료를 배포할 수 있게 됨으로써 ▷◁시에 거주하는 건설근로자들이 보다 쉽게 개정된 법령의 내용 등을 잘 알 수 있도록 조치하였다.

그 결과 건설근로자공제회 광주지사는 2020년 6월 1일부터 같은 해 12월 31일까지 ▷◁시 1층 종합민원실 내에서 퇴직공제금 임시 상담부스 운영으로 광주지사에서 2021년에 수급요건 완화 대상 건설근로자 1,524명에게 지급한 723백만원의 퇴직공제금 중 상당 부분을 분담 처리하는 등 건설근로자의 민원 접근 편의성을 높였을 뿐만 아니라, 개정된 「건설근로자법」이 시행된 2020년 5월 27일 이후 광주지사로 일시에 몰릴 수 있는 건설근로자 민원 수요²⁴⁾를 분산시킴으로써 광주지사의 업무효율성을 높일 수 있었다.

조치할 사항

광주지사 I 과장은 건설근로자법 개정에 따른 퇴직공제금 청구 증가에 적극적으로 대응하기 위한 ▷◁시와 협업을 통해 ▷◁시 청사 1층 종합민원실 내에 임시 상담부스를 운영함으로써 민원접근 편의성을 높였을 뿐만 아니라 광주지사의 업무효율성을 높인 공적이 있습니다. 그러므로 **건설근로자공제회 이사장**은 위 모범사례를 널리 알리고 위 사람에게 대하여는 표창 등을 실시하여 사기를 높여주시기 바랍니다. [통보(모범사례)]

< 공적 관련자 >

- 現 광주지사 과장 I

24) 2020년 6월~12월 광주지사의 퇴직공제금 지급은 13,065건으로 전년 동기 6,056건 대비 115.7% 증가

통 보(모범사례)

제 목 : 지사 사무실 임대료 예산 절감 및 퇴직공제 이행의무 위반사업장 과태료 부과업무 개선

소 속 : 건설근로자공제회 대구지사

모범대상자 : 과장 J

모범내용

건설근로자공제회 대구지사(이하 '대구지사') J 과장은 2020년 10월 3일부터 2021년 9월말 현재까지 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 제9조의2의 규정에 따라 대구·경북 지역의 퇴직공제 가입사업장 관리, 퇴직공제금·대부금 지급 업무 등을 담당하고 있다.

1. 지사 사무실 임대료 예산 절감

대구지사는 2005년부터 13년 동안 사용했던 ▷▷협회 경북건설회관²⁵⁾에서 이사하여 2018년 3월부터는 ♡♡대구타워²⁶⁾ 11층을 사무실로 사용하고 있었다. 위 ♡♡대구타워 내 대구지사 사무실은 대구 시내 중심가에 위치하고 있어 민원인들이 보다 쉽게 대구지사를 찾아올 수 있고, 사무실 임대면적도 72.52평으로서 쾌적한 환경에서 민원서비스를 제공할 수 있었다. 그러나 위 사무실에는 냉·난방용 라디에이터 박스가 한쪽 벽면에만 3개 설치되어 있어 냉·난방이 잘 안되고²⁷⁾ 환기가 어려운 구조적인 문제가 있었다.

위 사람은 2021년 1월경 '사회적 거리두기 단계별 공무원 복무관리 지침'에 따르면 사무실 근무 시 2시간 마다 1회 이상 환기를 하도록 하고 있으나, 대구지사 사무실은 환기가 잘 되지 않아 코로나 감염 위험성에 노출되어 있다는 것을 인식하고 보다 안전한 민원 응대 환경을 제공하기 위한 방안을

25) 1992년 준공, 대구 지하철 2호선 범어역 도보 15분 거리, 5층 전용 37평

26) 2001년 준공, 대구 지하철 1·2호선 반월당역 도보 5분 거리, 11층 전용 72평

27) 라디에이터 박스도 회의실 공간 등에 위치함에 따라 사무공간 냉·난방 효과가 미미함

모색하기로 마음 먹었다. 그리고 여러 방안을 검토하던 중 같은 건물 11층에 환기구와 라디에이터 박스 9개가 설치되어 있어 환기가 잘 되고 냉·난방 효과도 좋은 사무실 공간이 공실(空室)로 남아 있는 것을 발견하였다. 위 사람은 대구지사장에게 지사 사무실 이전을 구두로 건의하였고 대구지사장의 동의를 얻어 지사 사무실 이전을 추진하게 되었다. 그런데 위 사람은 사무실 이전을 검토하던 중 이전할 사무실의 공간배치를 목적으로 기존 사무실과 새로 옮겨갈 사무실의 실면적을 줄자를 이용해 직접 측정하게 되었는데 이 과정에서 기존 사무실의 전용면적이 계약서에 명시된 전용면적보다 적다는 사실을 발견하였다. 그래서 2021년 1월 20일 ♀♀대구타워 관리사무소에 재측정을 요청하여 기존 사무실의 전용면적이 계약서에 명시된 72.52평보다 11.73평 적은 60.79평임을 확인하였다. 이를 확인한 위 사람은 사무실 전용면적 오류로 인해 ♀♀대구타워 건물주에 의해 과다 청구된 임대료의 환수 필요성을 기술한 ‘대구지사 이전 관련 검토 요청’ 문서를 작성하고 2021년 1월 21일 대구지사장 결재를 받아 사무실 임대차 업무를 총괄하는 본사 ☒☒팀에 통보하였다.

이에 따라 건설근로자공제회 ☒☒팀은 2021년 1월 25일 임대인인 ♀♀에게 임대면적 오류에 관한 사항을 통보하고 2018년 3월 최초 계약 시부터 2020년 12월까지 임대면적 오류로 인해 과다하게 납부된 보증금, 임대료, 관리비의 반환을 요청하였다.

그 결과 ♀♀은 2021년 2월 2일 임대면적 오류에 대한 사항을 인정하고 임대면적 확정과 지연이자율 적용 등에 대해 양자가 협의할 것을 건설근로자공제회에 요청해왔다. 그래서 건설근로자공제회 ☒☒팀과 ♀♀은 2021년 3월 12일 임대면적 확정과 지연이자율 적용 등에 협의를 완료하였고, 건설근로자공제회는 건물주인 ♀♀로부터 2021년 3월 22일 지연이자 5%를 포함한 총 40,390,112원²⁸⁾을 반환받을 수 있었다.²⁹⁾

28) 보증금 11,658,240원 + 임차료·관리비 25,112,775원 + 지연이자 3,619,097원

29) 또한 대구지사는 2018년 3월부터 사용하던 기존 11층 사무실에서 같은 건물 11층에 위치한 사무실(전용면적 63.75평)로 2021년 4월 이전하여 환기 및 냉·난방 등의 구조적 문제를 해결

2. 퇴직공제 이행의무 위반사업장 과태료 부과업무 개선

「건설근로자법」에 따라 퇴직공제제도에 가입한 건설사업주는 매월 건설 현장에서 근로하는 근로계약기간 1년 미만인 일용·임시직 근로자의 근로일수를 다음달 15일까지 신고하고 이에 해당하는 건설근로자의 퇴직공제금을 건설근로자공제회에 납부하여야 한다. 만일 건설사업주가 건설근로자의 근로내역을 신고하지 않거나 퇴직공제금을 건설근로자공제회에 납부하지 않은 경우에는 「건설근로자법」 제26조의 규정에 따라 과태료를 부과받는다.

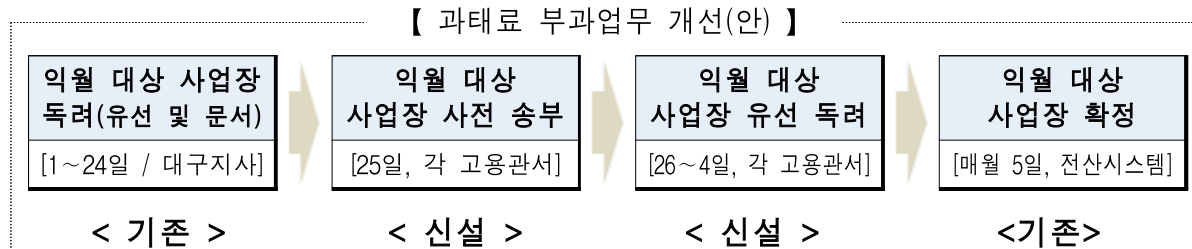
그리고 위 사람은 건설근로자공제회의 ‘퇴직공제 이행지도 업무처리요령 (2020.5.28. 개정)’에 따라 퇴직공제에 가입을 하지 않거나 퇴직공제금을 납부하지 않는 건설사업주에게 문서나 전화로 시정을 촉구하고 정해진 기한 내 시정이 되지 않아 과태료 부과 요청이 필요한 경우 해당 건설사업주의 목록을 작성하여 본사 ♣♣팀에 제출하는 업무를 담당하고 있다.³⁰⁾

그런데 위 사람은 퇴직공제 이행의무 위반사업장 과태료 부과 업무를 수행하면서 과태료 처분을 받은 건설사업주가 그동안 내지 않은 퇴직공제금은 납부하지 않고 과태료만 납부하는 사례가 자주 발생하는 것을 인지하고 건설사업주에게 과태료를 부과하는 것보다 건설사업주가 납부하지 않은 퇴직공제금을 납부하도록 만드는 것이 건설근로자에게 더 도움이 되고 위 제도의 취지에도 부합된다고 생각했다. 그래서 위 사람은 새로운 정책시행의 필요성을 대구지사장에게 보고하고 지사장의 동의를 얻어 이에 대한 검토를 시작하였다. 위 사람은 과태료 부과 대상 건설사업주의 퇴직공제금 납부율 제고를 위해서는 과태료 부과 권한이 있는 ♠♠부의 협조가 필수적이라고 판단하고 2020년 10월 14일 ♣♣청 근로개선지도2과와 업무협의를 하였다. 그 결과 대구지사와 ♣♣청은 건설근로자 관련 효율적인 업무추진을 위한 간담회 등을 정례화하고 퇴직공제 미이행 사업장 이행지도 방안을 마련하여 추진하기로 합의하였다.

위 사람은 대구지사에서 과태료 부과요청 대상 사업장 리스트를 본사 ♣♣팀에 제출하기 전에 이를 각 지방고용노동관서에 송부하고, 담당 근로

30) 과태료 부과 요청 업무 단계 : 공제회 지사 제출 → 공제회 본회 취합 → 고용부 본부 → 각 지방고용 노동관서 시정지시 및 과태료 부과

감독관이 과태료 부과 처분을 하기 전에 해당 사업장에 미납된 공제부금을 납부하도록 전화로 독려하는 내용의 '과태료 부과업무 개선(안)'을 기획하여 2020년 12월 15일 지사장에게 보고하고, 같은 날 ♣♣청에 직접 방문하여 2021년 1월부터 위 '과태료 부과업무 개선(안)'을 적용하는 것으로 관계 부서와 협의하였다.



또한, 위 사람은 '과태료 부과업무 개선(안)'이 잘 실행될 수 있도록 2020년 12월에 각 지방고용노동관서를 개별적으로 방문하여 ♣♣청과 협의된 개선(안)에 대해 설명하고 협조를 요청하였다. 2021년 2월~4월까지 ♠♠부 전보 인사에 따라 각 지방고용노동관서의 담당 근로감독관이 변경된 후에도 업무가 연속성을 가지고 진행될 수 있도록 각 지방고용노동관서를 재차 방문하여 협조를 요청하는 등 적극적으로 업무를 수행하였다.

그리고 위 사람은 '과태료 부과 업무 개선(안)'에 대한 성과 점검을 위해 2021년 5월 28일 각 지방고용노동관서 퇴직공제 담당 근로감독관 간담회를 주관하여 '과태료 부과 업무 개선(안)'의 시행성과와 효율적인 이행지도 방안을 논의하였다.

[표] 각 지방고용노동관서 업무협의 현황

일자	지방고용노동관서	공제회
2020. 12. 15.	♣♣	J 과장
2020. 12. 16.	■ ■	K 지사장, J 과장
2020. 12. 21.	● ●	"
2020. 12. 22.	▲ ▲	"
2020. 12. 23.	◆ ◆	"
2021. 2. 18.	▲ ▲	L 지사장, J 과장
2021. 2. 24.	◆ ◆	"
2021. 4. 6.	● ●	"
2021. 5. 28.	♣♣ 등 5개 지청	"

그 결과 퇴직공제금 미납 관련 건설사업주 과태료 부과업무 개선을 위한 각 지방고용노동관서와 업무협력 강화의 결과로 대구지사의 퇴직공제 이행의무 위반 관련 과태료 대상 사업장의 건수가 2021년 2월~11월 기준으로 전년 대비 247건에서 132건으로 약 47%가 감소하는 성과를 달성할 수 있었다.

조치할 사항

대구지사 J 과장은 적극적인 업무 수행으로 대구지사 사무실의 실제 면적과 계약 면적의 차이를 확인하여 과다하게 지급된 임대료 등 40,390,112원을 환수 시킨 공적이 인정됩니다. 또한 각 지방고용노동관서와 업무협력 강화를 통해 퇴직공제 이행의무 위반 사업장에 대한 과태료 부과 업무를 개선함으로써 건설 근로자의 수급권 보호에 기여한 공적이 인정됩니다. 그러므로 **건설근로자공제회 이사장**은 위 모범사례를 널리 알리고 위 사람에 대하여는 표창 등을 하여 사기를 높여주시기 바랍니다. **[통보(모범사례)]**

< 공적 관련자 >

- 現 대구지사 과장 J

통 보(모범사례)

제 목 : 타 기관 협조를 통한 민원 서비스 제고

소 속 : 건설근로자공제회 대구지사

모범대상자 : 사원 M

모범내용

건설근로자공제회 대구지사 M 사원은 2019년 10월 28일부터 2021년 9월말 현재까지 퇴직공제금 및 대부금 신청 접수와 지급, 복지지원사업 신청 접수와 처리, 건설현장 근로자를 위한 종합상담서비스 계획 수립 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.

위 사람은 2021년 3월 11일 퇴직공제금 피공제자와 형제자매 관계에 있는 사람으로부터 퇴직공제금 신청 서류를 FAX를 통해 접수하였다. 해당서류를 검토한 결과 피공제자는 2017년 6월 17일 사망하였고 퇴직공제금을 신청할 수 있는 유족은 우선순위가 6번째³¹⁾에 해당하는 형제자매로 인원수가 15명에 달해 구비서류를 제출하지 않은 사람이 14명임을 확인하였다. 위 사람은 건설근로자공제회 퇴직공제금 피공제자가 사망하여 유족이 건설근로자공제회로 퇴직공제금을 신청하는 경우 본인이 직접 주소지 관할 주민센터를 방문해서 필요한 서류를 발급받거나 정부24 등 온라인을 통해 서류를 발급받아 건설근로자공제회로 제출해야 한다는 사실과 유족이 다수이거나 유족 중 사망한 사람이 있는 경우에는 해당 사망자의 유족이 각각 서류³²⁾를 구비하여 건설근로자공제회로 제출해야 한다는 사실을 알고 있었으므로, 만약 종전 방식대로 각각의 유족들에게 서류를 제출토록 요청할 경우 절차가 복잡하고 민원처리가 지연되는 등 문제가 발생할 수 있음을 인지하였다. 그래서 민원인의

31) 퇴직공제금 청구 우선순위(건설근로자법 제14조 제2항) 1. 배우자(사실상 혼인관계에 있는 자 포함) 2. 자녀 3. 부모 4. 손자녀 5. 조부모 6. 형제자매

32) 퇴직공제 피공제자 사망으로 인한 퇴직공제금 청구 시 유족이 필요한 서류는 피공제자의 사망진단서 등 공통서류와 가족관계 확인을 위한 피공제자의 부모 기준 가족관계증명서 또는 제적등본임. 위 사례에서 지사에 제출된 제적등본은 가족 구성원의 사망여부가 즉시 반영되지 않아 형제자매의 정확한 사망 여부를 확인할 수 없어 형제자매 15명 각각의 생존을 확인하기 위한 기본증명서 등 추가 서류 제출이 필요한 사안임

입장에서 업무 방식을 간소화하는 방안을 모색하던 중 2021년 3월 중순경 (날짜미상) 대구지사장에게 2019년 11월 26일 개정된 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법)」 제23조의2(관계기관에 대한 협조요청)³³⁾를 적용하는 방안에 대해 건의하였으며, 대구지사장은 즉시 이를 수용하였다.

이에 따라 위 사람은 2021년 3월 중순경(날짜미상) 「건설근로자법」 제23조의2에 따라 대구지사가 다수의 유족들을 대신해서 퇴직공제금 청구 서류를 일괄 발급받을 수 있는지 ▼▼시 민원지적과에 전화를 걸어 문의하였고, ▼▼시 민원지적과에서는 동 문제를 사망한 퇴직공제 피공제자의 주소지 관할 기초자치단체인 ★★도 ◀◀시 ▶▶면(이하 '▶▶면')의 소관 업무로 판단하여 2021년 3월 16일 관련업무 일체를 ▶▶면으로 이첩하였다. 그래서 위 사람은 2021년 3월 16일 ▶▶면 행정복지센터 민원서류 발급 담당자에게 전화를 걸어 「건설근로자법」과 건설근로자 퇴직공제제도에 대해 설명하고 유족의 퇴직공제금 청구에 필요한 구비서류를 다시 요청하였다. 그러자 ▶▶면 행정복지센터는 건설근로자공제회 대구지사가 공문으로 요청할 경우 해당 서류를 발급해주겠다는 입장을 표시했고 위 사람은 2021년 3월 16일 '자료 협조 요청' 공문을 작성하여 지사장 결재를 받아 시행하였다. 그 결과 대구지사는 퇴직공제금 지급에 필요한 서류 일체를 ▶▶면 행정복지센터로부터 2021년 3월 17일 제출받았고, 그 외 필요서류를 피공제자의 유족에게 2021년 3월 23일 제출 받아 다음 날인 2021년 3월 24일 퇴직공제금을 신청한 사망 피공제자의 형제자매 1인³⁴⁾에게 퇴직공제금을 지급할 수 있었다.

위 사람이 이와 같은 방식으로 업무 처리할 2021년 3월 당시는 개정된

33) 건설근로자공제회는 건설근로자법 제14조에 따른 퇴직공제금의 지급, 제19조제3항 및 제19조의2에 따른 고지 등 이 법에 따른 업무를 수행하기 위하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자료를 제공 또는 관계 전산망의 이용을 해당 각 호의 자에게 각각 요청할 수 있다. 이 경우 자료제공 등을 요청 받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

1. 행정안전부장관에게 피공제자와 그 유족의 「주민등록법」에 따른 주민등록 전산정보자료 및 주민등록자료
2. 법원행정처장 및 지방자치단체의 장에게 피공제자와 그 유족의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록 전산정보자료, 가족관계증명서 및 기본증명서
3. 법무부장관에게 피공제자의 「출입국관리법」에 따른 출입국관리기록 및 외국인등록 관련 자료

34) 본 사안과 관련한 사망 피공제자는 재혼 가정에서 성장하여 형제자매가 15명인 것으로 밝혀졌으며, 그 중 13명은 이미 사망한 상태, 1명은 생계를 같이 하지 않은 유족으로 단독으로 퇴직공제금을 청구할 수 있었음

「건설근로자법(‘20.5.27 시행)」이 시행된 지 약 10개월밖에 지나지 아니한 시점으로서 건설근로자공제회 각 지사·센터에서는 지방자치단체 등 관계기관에 직접 공문을 보내 퇴직공제금 지급에 필요한 구비서류를 요청한 사례가 없었다. 이런 상황에서 위 사람은 관계법령을 면밀히 살피고 퇴직공제금을 청구하는 민원인 입장에서 행정기관과 직접 접촉하여 필요서류를 일괄 제출 받음으로써 복잡한 민원이 단기간에 완결되도록 도와주었다. 그 결과 퇴직공제금 피공제자 유족이 빠른 시일 안에 퇴직공제금을 받을 수 있게 함으로써 업무효율성과 고객편의성이 높아졌으며 다른 지사·센터의 모범이 되었다.

조치할 사항

대구지사 M 사원은 개정된 법령상의 새로운 제도를 적극적으로 적용하여 신속하게 퇴직공제금을 지급함으로써 민원 편의성 제고와 퇴직공제금 지급 업무의 효율성 제고에 기여한 공적이 있습니다. 그러므로 **건설근로자공제회 이사장**은 위 모범사례를 널리 알리고 위 사람에 대해 표창 등을 실시하여 사기를 높여주시기 바랍니다. [통보(모범사례)]

< 공적 관련자 >

- 現 대구지사 사원 M